

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת משה ארבל

פ/25/894

הצעת חוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל (תיקון – הקפאת כספי תגמולים לתושבי האזור מכוח חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 5 .1 בחוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח–2018¹, אחרי סעיף 4 יבוא:

"הקפאת כספי תגמולים לתושבי האזור מכוח חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה

5. (א) מתוך הכספים שמעבירה ממשלת ישראל לרשות הפלסטינית בהתאם להוראות חוקי היישום, יוקפא בכל חודש, סכום השווה לסך התגמולים ששולמו בחודש שקדם לו, מכוח חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970², לתושבי שטחי המועצה הפלסטינית, כמשמעותם בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס"ז–2007³, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק מעת לעת.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על פגיעת איבה, שהשר קבע כי לא נגרמה על-ידי ארגון טרור שהוכרז לפי סימן א' לפרק ב' בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016⁴ ופועל בשטחי המועצה הפלסטינית, בשליחות ארגון כאמור, מטעמו או על מנת לקדם מטרותיו."

¹ ס"ח התשע"ח, עמ' 732.

² ס"ח התש"ל, עמ' 126.

³ ק"ת התשכ"ז, עמ' 2741; ס"ח התשכ"ח, עמ' 20; התשע"ז, עמ' 994.

⁴ ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

דברי הסבר

לאחרונה התפרסם כי משרד הביטחון קיבל תביעתה של משפחתו של תושב הרשות הפלסטינית אשר נהרג מפגיעת רקטת חמאס באשקלון, להכיר בו כנפגע פעולת איבה, על המשמעויות הכלכליות הנלוות לכך, מכוח חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970.

מדובר בהחלטה מרחיקת לכת, שמשמעותה הכרה במחויבותה של מדינת ישראל לשלם תגמולים לנפגעי פעולות טרור תושבי הרשות הפלסטינית אף במקרים בהם נפגעו בפעולות טרור של ארגוני טרור פלסטיניים, חלקם בתמיכה או בעידוד, במישרין או בעקיפין, של הרשות הפלסטינית ואנשיה.

מטרת הצעה זו היא לתקן את המצב המתואר לעיל, אשר אינו מתקבל על הדעת, וזאת באמצעות קיזוז התגמולים שמשלמת הממשלה לנפגע הטרור תושב הרשות הפלסטינית, מהכספים אותם מעבירה הממשלה לרשות הפלסטינית מדי חודש בהתאם לחוקי הייסוס. ההצעה לא תחול על נפגעים תושבי הרשות הפלסטינית אשר נפגעו מפגיעות פעולות איבה שלא במסגרת הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת משה ארבל וקבוצת חברי הכנסת (פ/48/22), ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי (פ/1029/23 ; פ/770/24).

הצעת החוק זהה לפ/770/24 ולא לפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)